

1504098-35.2021.8.26.0222

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Comarca: Guariba

Foro: Foro de Guariba

Vara: 2º Vara Judicial

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... - Voto nº 29898 - J 9 101/498).

"TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE - NÃO CABIMENTO. Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no art. 12 da Lei 6368/76. O tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guariba

Foro de Guariba

2º Vara Judicial

Rua Feres Sadalla, Nº 761, Guariba-SP - cep 14840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504098-35.2021.8.26.0222 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504098-35.2021.8.26.0222

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2320625/2021 - DEL.POL.GUARIBA, 21591726 - DEL.POL.GUARIBA, 1383/21/434 - DEL.POL.GUARIBA, 2320625 - DEL.POL.GUARIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS RIBEIRO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou LUCAS RIBEIRO DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 33, caput da Lei 11.343/06 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, porque no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 06h20, na Avenida Salvador Campanhão, n. 205, Jardim São Francisco, guardava e tinha em depósito, para entrega e consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 tablete de maconha, 75 eppendofs de cocaína, 185 porções de maconha embrulhadas em papélotes e 187 pedras de crack. Consta ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, o acusado possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo de uso permitido, marca Rossi, oxidado, com cabo de madeira, numeração e sinais de

identificação suprimidos, além de 04 munições intactas, marca CBC, calibre 38, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia às fls. 143/145.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma de defesa, sendo o réu interrogado ao final.

As partes apresentaram memoriais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação com a fixação da pena acima do mínimo legal e sem o reconhecimento do privilégio uma vez que, embora primário, havia grande quantidade e diversidade de entorpecentes. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado uma vez que não fora comprovada a prática do crime de tráfico, bem como a propriedade da arma pelo acusado.

É o sucinto RELATÓRIO. Passo à FUNDAMENTAÇÃO e DECIDO.

A materialidade do delito foi provada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 13/16), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 155/163) e laudo pericial da arma de fogo (fls. 164/168), bem como pela prova oral colhida em audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência nesta data, as testemunhas policiais civis ouvidos disseram que foram até o local para cumprimento de mandado de busca e que lá chegando encontraram os entorpecentes e o revólver, bem como munições, tendo confessado a traficância e propriedade da arma. Disseram que o acusado estava sozinho na residência.

Em juízo, o réu disse que os entorpecentes lhe pertenciam, mas a arma e munição não eram suas, provavelmente era de algum amigo que foi à sua casa e esqueceu dentro de um armário. Como estava solteiro "sua vida estava desgovernada" e fazia festas em sua casa quase todos os dias, usavam entorpecentes juntos, alguns levavam os seus e usavam juntos, parte da droga apreendida era para seu uso e outra parte era de seus amigos que deixavam já lá para usarem juntos.

Pois bem. Eis o teor da prova oral produzida.

Ora, não se trata simplesmente de desmerecer a versão do acusado.

É que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância. Os policiais militares prestaram depoimentos seguros e coesos, sendo que, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

O simples fato de estas testemunhas pertencerem aos quadros da polícia e terem participado das diligências que culminaram com a prisão do acusado não os torna indignos de fé, sobretudo porque não há qualquer indício de que tenham prestado seus depoimentos com o fito de legitimar a conduta funcional, de cuja regularidade, aliás, não há razão para se duvidar.

Não há razão para a absolvição quando as únicas testemunhas de acusação são os próprios investigadores ou policiais militares que cuidaram do caso nas fases extrajudiciais, já que não existe qualquer impedimento nesta dupla atuação. Ora, a partir do momento em que o Estado legitimou a investidura da Polícia Civil e Militar no combate à criminalidade, pode e deve o Estado-juiz conceder-lhes o mesmo crédito inicialmente depositado quando narram suas atividades, já que cientes de seu compromisso de dizer a verdade, sujeitos às penas do crime de falso testemunho ou de denúncia caluniosa, exatamente como os demais cidadãos. Neste sentido:

"A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação" (TJSP, Apelação Criminal nº. 128.275-3/9 - Rel. Des. Canguçu de Almeida)"

Nega o réu a comercialização dos entorpecentes, contudo com essa conduta que é também típica, amoldando-se ao tipo misto alternativo do art. 33, caput, da Lei de Drogas. Segundo o réu em seu interrogatório em audiência, fazia festas regularmente

e, sendo usuário, bem como seus amigos frequentadores das festas, compravam grandes quantidades de drogas diversas e estas permaneciam em sua residência para o consumo coletivo na festa seguinte. Nota-se, assim, a conduta de guarda de entorpecentes para a entrega a terceiros - a qual, conforme o disposto no art. 33, caput, sendo onerosa ou gratuita, constitui conduta típica.

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 4ª Câmara de Direito Criminal Apelação nº 0000248-23.2016.8.26.0610 - Voto nº 29898 - J 9 101/498).

"TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE - NÃO CABIMENTO. Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no art. 12 da Lei 6368/76. O tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admite várias condutas. Impossível a desqualificação de tráfico para o uso de entorpecente tendo em vista que o recorrente não comprovou, na fase instrutória, a destinação da droga para o uso pessoal, pelo contrário, ficaram evidenciados os atos de traficância pela quantidade e a forma em que a droga foi encontrada (vinte pedras de 'crack' e um pacote de cocaína). Mesmo que consideremos o fato do acusado ser usuário de 'crack' e cocaína, tal condição não afasta a qualificação de traficante, ocorrendo a absorção do delito de porte para uso pelo de tráfico." (Apelação Criminal Nº 1.0625.04.037027-6/001 - Comarca De São João Del-Rei. Relator: exmo. Sr. Des. Sérgio Braga.j.22.05.2005)"

De outra parte, ainda que os policiais não tenham presenciado os réus em atitude típica de traficância, tal circunstância não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal. Isso porque a figura típica capitulada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 consiste em um tipo misto alternativo e tem como um de seus núcleos "trazer consigo, ou guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, pelas circunstâncias, está claro o propósito de tráfico, tanto pela quantidade quanto pela forma de acondicionamento dos entorpecentes.

Neste contexto, havendo, nos autos, seguros elementos de que o acusado trazia consigo expressiva quantidade de substância entorpecente, ele deve ser responsabilizado pelo delito descrito no caput do art. 33 da Lei 11.343/06.

Quanto à arma de fogo e munições apreendidas, negou o réu a sua propriedade e o conhecimento prévio de que se encontravam em sua residência, aduzindo que possivelmente era de algum amigo seu que as esqueceram em sua casa.

No entanto, apesar da negativa do acusado, a autoria delitiva restou bem demonstrada.

O legislador pátrio prevê punição mais severa àquele que porta arma com numeração suprimida.

Ora, é cediço que o armamento com a numeração ocultada torna mais difícil o seu rastreamento e também dificulta a investigação de crimes, sendo estas as razões da maior reprovabilidade da conduta.

Para caracterizar o crime tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento, segundo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, "é irrelevante se a arma é de uso permitido ou restrito, bastando que o identificador esteja suprimido". Desse modo, "a função social do referido tipo penal alcançaria qualquer tipo de arma de fogo e não apenas de uso restrito ou proibido", sendo "o delito de porte de arma com numeração raspada delito autônomo - considerado o caput do art. 16 da Lei 10.826/2003 - e não mera qualificadora ou causa especial de aumento de pena do tipo de porte ilegal de arma de uso restrito, figura típica esta que, no caso teria como circunstância elementar o fato de a arma (seja ela de uso restrito, ou não) estar com a numeração ou qualquer outro sinal identificado, adulterado, raspado ou suprimido" (HC 99582/RS, Rel. Min. Carlos Britto, j. em 06.09.2009). Na trilha desse entendimento, o julgamento veiculado pelo informativo nº 364 do STJ:

PORTE. ARMA. NUMERAÇÃO RASPADA. A turma entendeu que o porte de arma de uso

permitido, restrito ou proibido com a supressão do número de série incide no crime do art. 16, § 4º, da Lei n. 10.826/2003, descabendo o argumento de atipicidade da conduta por ausência de lesividade, já que a ênfase se dá em razão da necessidade do controle pelo Estado das armas de fogo existentes no país. AgRg 990.839-RS, Rel. Min. Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ-MG), julgado em 19/06/2008). Materialidade e autoria comprovadas, de rigor a condenação do acusado.

Colocadas tais ponderações, passo a dosar a pena.

Art. 33, caput, da Lei 11.343/06

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, verifico que se trata de réu que não ostenta maus antecedentes. No entanto, muito significativa a quantidade de entorpecente apreendido e a forma da cocaína encontrada (crack), cuja distribuição traria consequências maléficas para a sociedade. Diante disso, fixa-se a pena-base com aumento de um quinto, qual seja, 06 anos de reclusão e 600 dias multa, no valor mínimo unitário.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.

Não há causas de aumento da pena.

Os requisitos (cumulativos) para aplicação da causa de diminuição estão taxativamente previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06: ser a agente primário, detentor de bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. O referido dispositivo prevê a possibilidade do Juiz (leia-se: poder-dever) em reduzir de 1/6 a 2/3 a pena fixada quando presentes os quatro requisitos cumulativos acima elencados, sem, contudo, estabelecer parâmetros para o exato estabelecimento deste quantum pelo magistrado. Falhou o legislador. Por tais razões compete a doutrina hodierna e a jurisprudência o interpretar em luz das peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse diapasão é que, no caso em exame há de ser levada em conta a quantidade substâncias apreendidas. Parece-me razoável asseverar que quanto maior a quantidade, mais variados os tipos e o campo de comercialização deles, menor a diminuição da pena. É nesse sentido, inclusive, o posicionamento da 5ª Turma do C. STJ (HC 136.618/MG, Min. Laurita Vaz, v.u. 01.06.10) e da 5ª Câmara Criminal do E. TJSP (Ap.990.09.170.228-5 - Des. Rel. Marcos Zanuzzi, v.u. j. 10.12.09). Nesta esteira, atento a natureza e quantidade dos entorpecentes, é que a redução deverá ser feita na proporção de 1/4 (um quarto), perfazendo o total de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 421 (quatrocentos e vinte e um) dias-multa.

Art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.

Não há causas de aumento da pena ou diminuição.

Tendo em vista o concurso material de crimes, chega-se ao montante final de pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 431 (quatrocentos e trinta e um) dias multa.

No que tange ao regime penitenciário, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados foi declarada inconstitucional pelo Col. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 11.840/ES, no Pleno, rel. Min. Dias Toffi. Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §2º e 3º do Cód. Penal, bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei (STJ HC 272.152/SP rel. Min. Marilza Maynard 6ª Turma J. 10.12.2013).

Desta forma, em razão da quantidade de pena, bem como das circunstâncias, fixo o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido na ação penal e CONDENO LUCAS RIBEIRO DE SOUZA como incurso artigo 33, caput da Lei 11.343/06 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 431 (quatrocentos e trinta e um) dias multa, no valor

unitário mínimo

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Sem razão para o apelo em liberdade.

Não obstante, não concedo o apelo em liberdade para o condenado Cláudio, uma vez que presentes as razões que determinaram a preventiva.

Determino a perda do dinheiro e demais bens apreendidos em favor da União. Proceda-se como de praxe.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que é beneficiário da gratuidade de justiça (advogado nomeado em razão do convênio entre a OAB/SP e a DPE/SP). Expeça-se certidão de honorários, nos termos máximos previstos na tabela de regência.

P.I.C.

Guariba, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA